އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވ. ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ހައިކޯޓު މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/HC-A/52 އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދައުވާ 16 ޖަނަވަރީ 2026

Ahmed Shiyam v. State (Maldives Police Service)

ފުލުހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލައެއްގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށްކަމާއި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުގެ ކުރިމަތީގައި އެކަށޭނަ ހެކި އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދިނުން ފަރާތުގެ ޒިންމާއަކަށްވާތީ، އެ ހެކި ދައުލަތުން ދަށުކޯޓަށް ހުށަނާޅާނަމަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ނިންމުން ބާތިލުކޮށްފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

އަޙްމަދު ޝިޔާމް އަކީ 05 ޑިސެމްބަރ 2001 އިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ފަރާތެކެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވާ، އަޙްމަދު ޝިޔާމް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން 26 މެއި 2014 ގައި ވަކިކޮށްފައިވެއެވެ.

އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އަޙްމަދު ޝިޔާމް، ނޯތު ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް ޑިވިޝަން ކޮމާންޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށް ފޯނުންނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު އަމަލުތަކެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން، އަޙްމަދު ޝިޔާމް ސަސްޕެންޑްކޮށް ތަޙުޤީޤަށްފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިރު ބަލާފައިވަނީ "ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި އެކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގެ އިތުރުން ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި އެކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް" ކަން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ ލިޔުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2197/Cv-C/2019 ޤަޟިއްޔާ

އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއާތުތަކާއި، އުޞޫލުތަކާއި އަދި ގަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި، އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި 2019 ގެ މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް ލިބެންޖެހޭ 1,495,000.00ރ. (އެއްމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް ރުފިޔާ) ހޯދުމަށް އެދި އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، އަބްދުލް ޝިހާމް، ދިވެހި ޤާނޫނުގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސްގެ 13,8,7,6,2,1 މި މާއްދާތަކާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިދާރީ މިންގަނޑުން ކޯލްޑް ސްޓޮރޭޖް ޕްރޮސެސް ސަރވިސްގެ ޑިސްކްރިޝަނަރީ ބޭނުން ސާބިތުކޮށްގެން، ޑިސްކްރިޝަނަރީ އަދި އިތުރު ކުންފުނިތަކާއި އުސޫލުތަކަށް އަދަބުދިނުމާބެހޭ” ޤަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ވަޢުދާއިން ވަޢުދުފުއްދާފައިވާކަން ހަރަކާތްތެރިވާ ލިޔުންތަކުން ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވުމަށް، ވަޢުދާ އަސާސީ އިޤްރާރު ކޮންޓްރޮލްކުރުމަށް، ވަޢުދާއިން ވަޢުދުވުމަށް ފުރިހަމަ ޝަރުތުތައް މަޝްވަރާއާއި އިސްތިރާތީޖީ ދިރާސާކޮށް، ކޯލްޑް ސްޓޮރޭޖް ޕްރޮސެސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން އަމުރުކުރުމަށް ފަރާތް ނުކުތާކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައެވެ.

ހައިކޯޓު (2021/HC-A/52)

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2197/Cv-C/2019 ދަޢުވާއާ ނިމިފައިވާގޮތް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތް ނުވާކަމަށްބުނެ އަބްދުލް ޝިހާމްގެ ފަރާތުން އެ ދަޢުވާއާ އިސްތިއުނާފުކުރައްވައިފައެވެ. އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ކޯލްޑް ސްޓޮރޭޖް ޕްރޮސެސް ސަރވިސް (ދިވެހި ދައުލަތް) އެވެ. އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އަންނަނިވި ނުކުތާތަކެވެ.

1. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި މަދަނީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާ ޚިލާފަށް ފަސޭހަކޮށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަން ބެލުން ހުށަހެޅި ނުކުތާ؛ މިގޮތުން ބަލާފައިވަނީ، ފުރުޞަތު ވަޢުދާއިން ވަޢުދުވުމުގައި ނިންމުމާބެހޭ ތަންފީޛުކުރުމުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މަޝްވަރާކޮށް އެވަނީ ނިންމުމެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ޝަރުތެއް މިނިސްޓަރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމެއް، މިގޮތުން ޝަރުތުތައް އޮތުމުން ބޮޑުމިނެއް ފުރިހަމަވުމަށް ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/55 ދަޢުވާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަމަށް މި މައްސަލައިގައި ބަލާފައި ނުވާކަމަށެވެ.
2. ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤުތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ވަޢުދާއިން ވަޢުދުފުއްދައިގެން ފުލުހުންގެ ވަޢުދާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ވަނީ "ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެގެން ޖަލުގައި ކުރުމުން" ވަޢުދާއިން ވަޢުދުވުން ކަމުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބައްޓަންކޮށްފައިވާއިރު، ޖިނާއީ ދައުލަތުގެ ނުކުތާ، ޖިނާއީ ޖަލުގެ ނަމަ އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތް ވަޢުދު ވަޢުދާއިން ވަޢުދުކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި ޚިޔާލުކުރާކަމަށް ބެލުން ހުށަހެޅި ނުކުތާ؛
3. ސިވިލް ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތުން 07 (ހަތެއް) ހެކިން ހުށަހަޅާފައިވާކަމުގައި، ނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ހެކިބަސް ޝަރީޢަތުން ހޯދުމަކާ ނުލައި ހަމައެކަނި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ބަހުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަން ބެލުން ހުށަހެޅި ނުކުތާ؛
4. އިޖާރާ ޢަޤްދުތަކާއި މައްސޫލް ޢަޤްދުފެށިކަން ޤާއިމުވެފައިނުވާކަން ޗާޓުކަން ބޭނުން އެހެން ގޮތް ބަލައިގެން އެކަށައެޅިފައި ޤާއިމުވެފައިވާކަމަށްބުނެ މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަން ބެލުން ހުށަހެޅި ނުކުތާ؛ މިގޮތުން ބެލުމަށްފަހު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ދަޢުވާގައި ފުލުހުން ވަޢުދާއިން ވަޢުދުވުމުގައި އިޖާރާ ޢަޤްދުތަކަށް ޤާއިމުވުމަށް އޮތުން ލާޒިމުވެގެންވާ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތަށް އެކަމަށް އެއްވެސް ހުއްދައެއް ބަލާފައިނުވާކަމަށެވެ. މިއެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ އެންޑޯސްމަންޓާއެކު މިނިސްޓަރުގެ ނިންމުމާއެކު ކަމަށާއި، އެއީ ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ވަކިކުރުމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ފުލުހުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ހުށަހެޅުމުން ހިޔާލަކަށް ޝަކުވާ ހިޔާރުކުރުން ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު ބެލުމަށް ބާރުލިބިގެން ޝަކުވާ ހިނގާ ހެކި ކުރުމުގެ ބުރަ ހަމަޔަށް ވާސިލްވުމަށް ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކަމަށާއި، މި ގޮތުން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތަށް ދެއްވާފައިވާ ޢަދަދެއް ހިމެނޭގޮތަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ދޮގު ބަޔާންތަކާއި ހެކިތައް ބަލާ ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބަލާ ނިންމުމެވެ. އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާގެ ދަށުން ކޯޓުން ހުކުމްކުރެވުނު ޝަރީޢަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވެފައިވާ ކަމަކަށް ނުވާތީ، ދަޢުވާ ކޯޓުން ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުން ހުރުމާއި ދުވަސް ހުކުމް ކަމަށް ނުދާކަމަށެވެ.

ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައިވެސް ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު އަދި ޢަދަލުގެ ސަލާމަތުގައި މައްސަލަ ބިނާކޮށްގެންނެވެ. އެނގޭން ހުރި ޒަރީޢާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުގެ ދަރަޖަ ހުކުރާއާ ވަޒީފާއާ، ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުގެ ސަލާމަތާ ދިމާލުވާ ކަމާ، މުޅިން ބޮޑު ހުކުރާ ކަމަށް ބަލާފައިވާ ޢަދަދު ބެލެހެއްޓުމުގައި ކަމަށާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު ފުރުޞަތު ނުދީ ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހުކުމްގެ ތަޙުޤީޤު ބަލާ ކަމާއި ހުކުރާއިން ބަލާފައިވާ ކަމެއް ނުކުރާކަމަށެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތް ކޯޓުން ހުކުމްކުރެވުނު ހިސާބަށް ދިޔައިރު ބަލާ ފަރާތްތަކުގެ ވަކި ދަޢުވާ ހިފެހެއްޓުމަށް ނުކުރުމުން ޝަރީޢަތުގެ ބަޔާނަށް ގޮސް ފުލުހުން ނިންމި ކަމަށް ޝަރީޢަތްކުރެވުނުއިރު ހުކުމް ކުރުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކޯޓުން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ހުށަހެޅި ދަޢުވާއަށް ބަލާ ކަމުގައި ނުބަލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ޝަރީފް ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަފީޤު އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުލްމާލިކު ހުސައިން ބޭއްވި މި މައްސަލައިގައި، ފަނޑިޔާރުން އެއްބަސްވެވަޑައިގެން، 16 އޭޕްރީލް 2026 ގައި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2197/Cv-C/2019 ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ބާޠިލްކޮށް، އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމި ނިންމުން ބާޠިލު ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތަކީ އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުބެލެވޭނޭ ކަމަށާއި، ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ނެރުމާއި ހަމައަށް އެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުއްދަތުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް ޙަވާލުކުރެވުނު ޢަދަދު ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކުރައްވައިފައެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މުވައްޒަފުން ވަކިކުރުމުގެ ޢަމަލުތަކުގައި ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ޢަމަލުކުރަންވާނެ ގޮތް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމާއި، ކޯޓުން ބަލައިގަންނާނީ އެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ނިންމުމަށް ބިނާކޮށް ބެލުމަށް ބާރުލިބިގެން ހުރި އަދި ހުށަހެޅި ދަޢުވާގައި އިސްވެ ގޮތެއް ނިންމާ ޤަރާރަކާ ދިމާލުވާ ހުކުމްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަރީޢަތުގެ ބަޔާނަށް ބަލާފައިވާ ކަމަށް ސާބިތުވާ ނުކުރާ ކަމުގައި ޙުކުމްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތެވެ. (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ، މުޙައްމަދު ޝަރީފް ނަސީމު ވ. ދިވެހި ދައުލަތް ޤަޟިއްޔާ (2019/SC-A/17)).

2. ދެވަނަ ކަމަކަށް ކޯޓުން ބަލަންވާނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މިހާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އުސޫލީގޮތުން ސަބަބެއް އޮތުމަކަށް އެ ބޭނުން ގަބޫލުކުރުން ސަބަބުތަކުގެ ހަޤީޤަތް ދެނެގަތުމަށްފަހު އެ ބޭނުން އުސޫލީގޮތުން މިންވަރަކަށް ތަހުޤީގެއް ކޮށްފައިވޭތޯއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު، މުހައްމަދު ޝަފީޤު ނަސީމު ވ. ދިވެހި ދައުލަތް ޤަޟިއްޔާ (2019/SC-A/17)).

3. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާނީ އުސޫލީގޮތާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދިން ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

4. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމުމީ އުސޫލީގޮތުން ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަން ބަޔާންކޮށްދީ އެ ނިންމުން ކޯޓުގައި ދިފާޢު ކުރުމަކީ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

5. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުން ގޯސްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން ބިނާކުރި އަސާސްތައް ރަނގަޅުކަމަށް ދައުލަތުން ފުރުސަތުދީ އެކަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، ދިފާޢުކުރުމުގެ ހުރިހާ ކޯބައިކަން ބޭނުން އެނިންމުން ދިފާޢު ކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

6. ދައުލަތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ނިންމުން ދިފާޢުކޮށް، އެ ނިންމުން ބިނާކޮށްފައިވާ ހެކި ޤަރީނާ ހުށަހަޅާނަމަ، އެގޮތަށް ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް ބޭނުން ބަލަފައިވުން ހުއްޖަތެއް އެ ބޭގޭ ކުރިމަތިގައި އޮތީތީ، އެ މައްސަލައެއް ބަލާ ފަސޭހައާ ދަތިކަމާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ނޫންނަމައެވެ.

7. އިސްތިއުނާފީ މަރުހަލާތަކަކީ ދަށު ކޯޓުގައި ހިންގުނު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަރުހަލާތަކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގެ ދަށުން، އިސްތިއުނާފުގެ މަރުހަލާގައި އައު ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދެނީ ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިނުވާ ހެއްކެއް ކަމުގައި ވެގެންނެވެ.

8. އިސްތިއުނާފުގެ މަރުހަލާގައި ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޢަދުލުވެރި ޝަރީޢަތެއްގެ ޙައްޤު، އައު ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައި ހުރިހާ ފުރުޞަތުދީފައިވާނަމަ، އެ ލިޔުންތައް އަދި ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނާނެއެވެ.

9. މަދަނީ ހުކުމްތަކުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ހުކުމާ ގުޅުން ހުއްދަކުރާ އެންގުމަކީ ހިޔާލާއި ދަލީލުތައް ވަޒަންކޮށް އޭގެ ސަބަބުތަކަކީ ބަޔާންކުރުމަކީ މައްސަލައިގެ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުމާއި ޙައްޤުގެ ހިމެނޭ ކަމެކެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަހުމަދު ނަޝީދު ވ. މުހައްމަދު މުސްތަފާ ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/02 ޤަޟިއްޔާ)).

10. ހުކުމުން ހާޒިރުކުރުމަށް އެދޭ ހެކިން ހާޒިރުނުކުރުމަށް ނިންމާ ހުކުމްތަކުގައި އެކަމުގެ ސަބަބު ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެއެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 އަދި އެކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/98 ޤަޟިއްޔާ).

11. މައްސަލައެއްގެ ޚަޞްމުން ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ހެކިން، ނުވަތަ ޚަޞްމުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ހެއްކަކަށް ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރަން ނިންމާނަމަ، އެ ސަބަބު ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ޝަރީޢަތް ހުރަހަގެ މައްސަލަތަކުގައި ފަރިޤުންނަށް ޢަދުލު ފެންނަ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭނެއެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 ޤަޟިއްޔާގެ 45 ވަނަ ނުކުތާ).

12. ހެކިން ހާޒިރުކުރުމުގެ ނުވަތަ ހެއްކަކަށް ރިޢާޔަތްނުކުރުމުގެ ސަބަބު ފާހަގަނުކުރާނަމަ، ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވުނު ގޮތް އެ ނިންމުމުން އެނގެން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމަކީ ހެކިތަކާއި ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައިވެސް ބުނުމުގެ ޖާގަހުރުންވާނެއެވެ.

13. ވަކީލުން ވަކާލާތުކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކުގެ މިންގަނޑު ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އުޞޫލުގެ ގޮތުން ވަކީލާ ދިން ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭނެ ބުރައެކެވެ. އެކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާނަމަ، ވަކީލުން ވަކާލާތުކުރުމުގައި ޖިނާއީ ޝަރީޢަތުގެ ނިންމުން ބާޠިލު ކުރުމުގައި ކަނޑައަޅައި، ވަކީލާ އަނބުރާ ނިޔާވާ ހަމައަށް ދިފާޢުގެ މުސާރައާއި ވަކީލު ކުރިއަށް ކަނޑައަޅައެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

މުޙައްމަދު ސަޢުދުއްދީން ނަސީރު ވ. ދިވެހި ދައުލަތު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ، މުޙައްމަދު ސަޢުދުއްދީން ނަސީރު ވ. ދިވެހި ދައުލަތު ޤަޟިއްޔާ (2019/SC-A/17) ގެ 21 ވަނަ ނުކުތާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ސަޢުދުއްދީން ނަސީރު އާއި ދިވެހި ދައުލަތު

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުހިންމު އުޞޫލުތައް:

1. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާބާރު ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖިނާއީ ތުހުމަތު ފުރުޞަތު ވަކީލަކު ވަކާލާތުކުރުމާ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިދިނުމަށް، ފުރަތަމަ، ކޯޓުން ބަލައިގަނެވޭ އެ ބޭނުން ބޭނުންކުރުން ބޭނުމާ އެކަށީގެން ހުއްޓުން އެ ބޭނުމުގެ ކުރިމަތީގައި އެގޮތުގެ އޮތުމާ ނުހުއްޓޭނެއެވެ.
2. ދެވަނަ ކަމަކަށް ކޯޓުން ބަލައިގަނެވޭ ވަކީލާއިން ވަކާލާތުކުރުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ޤާނޫނީ ގޮތުން ގަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކުގެ ހައިސިއްޔަތުން ދެނެގަތުމަށް ކަނޑައެޅުމަށް އެޅޭނެ ކަންތައްތަކެވެ.
3. މިފަދަ މިގޮތަށް މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ އެކަން އަސާސީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓުން ބަލައިގަނެވޭ ދެކެވިފައިވެއެވެ.

އަބްދުލް ނާޝިދު ވ. މުޙައްމަދު މުޝްތަޤާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/02 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުލް ނާޝިދު އާއި މުޙައްމަދު މުޝްތަޤާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މަދަނީ ޚުޞޫމަތްތަކުގައި ޚަޞްމުންނަށް ތިބެގެންވާ ހިމާޔަތާއި ދަލީލުތައް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ހަމަހަމަކަމާއެކު ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމަކާ ނުލައި ޚަޞްމުންނަށް ތިބެގެންވާނެއެވެ.
2. ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ އެންމެހައި ހެކިތަކާއި ދަލީލުތައް ވަޒަންކޮށް އޭގެ ޞައްޙަކަން ތަޤްދީރުކުރުމަކީ މައްސަލައިގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތަޤްދީރީ ބާރުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 ޤަޟިއްޔާގެ 45 ވަނަ ނުކުތާ.

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޚަޞްމުންގެ ނަން މި ޝަރީޢަތްކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ޚަޞްމުން ހާޟިރުކުރުމަށް އެދޭ ހެކިން ހާޟިރުނުކުރުމަށް ނިންމާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަމުގެ ސަބަބު ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކުރަންޖެހެއެވެ.
2. ޚަޞްމުން ހާޟިރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ހެކިން، ނުވަތަ ޚަޞްމުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ހެކިތަކެއް ޤަބޫލުނުކުރުމަށް ޝަރީޢަތުން ނިންމާނަމަ، އެ ސަބަބު ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ޝަރީޢަތުގެ ނިންމުމަށް ފުރުޞަތު ހަމަހަމަކަމާއެކު އިސްކަންދިނުންޖެހޭތީއެވެ.

އެޕީލްގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/98 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 އަދި އެޕީލްގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/98 ޤަޟިއްޔާ . ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފާހަގަތައް: ހަބްސްކުރުމުގެ ނަން މި ޝަރީޢަތްނިމުމުންގޮތުގައި ބާރުންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހަބްސްކުރުން ހާޒިރުކުރުމަށް އެދޭ ހުކުމް ހާޒިރުނުކުރުމަށް ނިޔާވާ ޖަލްސާތަކުގައި އެކަމުގެ ސަބަބު ބަޔާންކުރުން ބާރުންކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/55 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފާހަގަތައް: މުޙައްމަދު ރަޝީދު އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް (އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތާއި ދައުލަތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއްކަމެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ ގޮތުން ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް އަދާ ޕްރޮސީޖަރގެ ދަށުން އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމުންތަކަ ނިންމުންތަކެއް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއާ މަޝްވަރާކޮށް އެފަދަ ނިންމުމެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ފުރުޞަތުދޭ ގަވާއިދު މިނިސްޓަރުން ހަދަންޖެހޭނެއެވެ. (އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ބޭނުމުގައި، މިފަދަ ފިޔަވަޅެއް އަޅާ ބުނުމަށް ފަނޑިޔާރު ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ދައުލަތުގެ ބޭނުމުގައި، އެކަން ފަނޑިޔާރުގެ އިސްތިއުނާފުގެ މަތިން ކުރަންޖެހޭނީ ކަމެއްކަމަށް އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.)

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޚަޞްމުންގެ ނަން ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޢުޒުރަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި އޮތުން ޙާޞިލްވެގެންވެއެވެ.
2. ޢުޒުރަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވާކަން ބެލެވޭނީ އެންމެ ކުޑަމިނުން އެ ޢުޒުރަކު ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބުތަކާ ބެހޭގޮތުން ދިފާޢު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާއަށް ބަލާ ބޭނުން ނުވަތަ ހޯދުމަށް އެ ޢުޒުރަކަށް ތުހުމަތުތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވުމެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޚަޞްމުންގެ ނަން ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޢުޒުރުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ކޮމިޝަނަރ ވ. ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/49 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ކޮމިޝަނަރ އާއި ޢަބްދުއްރަޙްމާން (އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަން އުސޫލުތަކާއި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެގޮތުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ދައުލަތުން ޤާނޫނީގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. މި ބަޔާންކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާގައި އެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ޕްރޮފެޝަނަލް ކެޕިޓަލް ހޮލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މަޝާ އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/133 މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 11 އަދި 12 ވަނަ ނުކުތާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮފެޝަނަލް ކެޕިޓަލް ހޮލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މަޝާ އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑް (ދައުލަތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއްކަމަށް.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ދަށު ކޯޓުތަކުގެ މަރުޙަލާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ނުވެފައި އަދި ކުރިން ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް ކަމުގައި ނުވާ ނުކުތާތައް އިސްތިއުނާފީ ކޯޓުން ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ (ދައުލަތުގެ ބަސްމުގައި).

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ފަރީދު، މޫސާ ފަރީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/02 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މުޙައްމަދު ފަރީދު، މޫސާ ފަރީދު (ދައުލަތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއްކަމަށް.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ދަށު ކޯޓުން ހުކުމް ވަޒަންކުރުމުގައި ހުރި މާނަކުރުމުގައި ހިލާފުވެފައިވަނީ ކޮން ގޮތަކަށްކަމާއި، އެކަމުން އުފެދޭ ޤާނޫނީ ބަހުސްގައި ނިކުންނަ ނުރައްކަލުގެ ޤާނޫނީ ނަތީޖާ ބަޔާންކޮށްދީފައިނުވާ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް ނޫނެވެ (ދައުލަތުގެ ބަސްމުގައި).